

Manual: Legislação Tributária do Estado da Bahia

COTEB (Lei 3.956/81), ICMS (Lei 7.014/96 e RICMS), IPVA, ITD, PAF da Bahia (Decreto 7.629/99)
e CONSEF

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais
Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Código Tributário do Estado da Bahia (COTEB - Lei Estadual nº 3.956/1981)

O Código Tributário do Estado da Bahia (COTEB - Lei Estadual nº 3.956/1981) disciplina o sistema tributário estadual, dispondo sobre as normas gerais de direito tributário aplicáveis no território baiano, a competência e fiscalização da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-BA), a instituição de taxas estaduais e as presunções legais de omissão de receitas.

- Estrutura do Sistema Tributário Estadual

Compreende os impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITD), as Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e as Taxas pela Prestação de Serviços Públicos Estaduais, e a Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas estaduais.

- Taxas Estaduais no COTEB

Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos (TFSD) devidas pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos estaduais específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

- Fiscalização e Prerrogativas dos Auditores Fiscais da SEFAZ-BA

A autoridade fiscal tem livre acesso a todos os estabelecimentos, depósitos, veículos transportadores, livros e registros contábeis e fiscais dos contribuintes, podendo requisitar o auxílio da força pública estadual sempre que for vítima de desacato ou impedimento no exercício de suas funções funcionais (Art. 142 do CTN e COTEB).

- Presunções Legais de Omissão de Receitas Tributáveis (Lei nº 7.014/1996, com a redação da Lei nº 8.542/2002)

Constituem presunção 'juris tantum' de omissão de saídas de mercadorias tributáveis sem pagamento do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência: 1. Saldo credor na conta Caixa ('estouro de caixa'); 2. Suprimentos a caixa não comprovados; 3. Manutenção no passivo de obrigações já pagas ou inexistentes; 4. Entrada de mercadorias não contabilizadas; 5. Declaração de vendas em valores inferiores às informações prestadas por instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito. O art. 54 do COTEB (Lei nº 3.956/1981) trata de matéria distinta (cancelamento de benefícios fiscais e cassação de regime especial), não dessa presunção; conferir o número exato do dispositivo vigente da Lei nº 7.014/96 na fonte oficial da SEFAZ-BA.

ALERTA DE PROVA - PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO

A constatação de notas fiscais de entrada não registradas nos livros fiscais autoriza o Auditor Fiscal a lavrar Auto de Infração presumindo que tais mercadorias foram revendidas sem o recolhimento do ICMS, cobrando o imposto com base na margem de lucro presumida em lei!

2. ICMS na Bahia: Fato Gerador e Incidência (Lei Estadual nº 7.014/1996)

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é o tributo de maior arrecadação do Estado da Bahia, disciplinado pela Lei Estadual nº 7.014/1996 e pelo Regulamento do ICMS (Decreto nº 13.780/2012 - RICMS/BA), em harmonia com a Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir).

- Hipóteses de Incidência do ICMS (Art. 1º e 2º)

I - Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes; II - Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; III - Prestações onerosas de serviços de comunicação; IV - Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; V - Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, quando a lei complementar federal expressamente sujeitar o fornecimento de mercadorias ao ICMS; VI - A entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua destinação.

- Momento da Ocorrência do Fato Gerador (Art. 3º)

1. Na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 2. No início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal; 3. No ato final da prestação de serviços de comunicação; 4. No desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior; 5. Na entrada no território baiano de bens ou mercadorias oriundos de outra UF destinados a consumo ou ativo imobilizado (DIFAL).

- Hipóteses de Não Incidência (Art. 4º)

1. Operações que destinem mercadorias ao exterior (exportações) e serviços prestados a destinatários no exterior; 2. Operações interestaduais relativas a petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis dele derivados, e a energia elétrica; 3. Operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial; 4. Operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra unidade de produção (venda integral de fundo de comércio); 5. Operações com livros, jornais e periódicos e o papel destinado a sua impressão (Imunidade Cultural).

SÚMULA VINCULANTE 32 DO STF - NÃO INCIDÊNCIA DO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL

O transporte estritamente INTRAMUNICIPAL (dentro do mesmo município) NÃO se sujeita ao ICMS; sujeita-se exclusivamente ao ISS municipal. O ICMS incide apenas sobre transportes INTERMUNICIPAIS (entre municípios) e INTERESTADUAIS (entre estados).

3. ICMS na Bahia: Base de Cálculo, Alíquotas e DIFAL

A Base de Cálculo e as Alíquotas do ICMS definem a dimensão quantitativa da obrigação tributária. O imposto é calculado com inclusão do próprio montante do tributo em sua base ('Cálculo por Dentro' / Gross-Up).

- **Composição da Base de Cálculo (Art. 17)**

Integram a base de cálculo do ICMS: 1. O próprio montante do ICMS; 2. O valor do frete, seguro e outras despesas cobradas ou debitadas ao adquirente; 3. O valor do IPI, EXCETO quando a operação for realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização (quando não for configurado consumo final).

- **Alíquotas Internas no Estado da Bahia (Art. 15, I, 'a')**

Alíquota Padrão Geral interna de 20,5%, vigente desde 07/02/2024 (Lei nº 14.629/2023, que alterou o art. 15 da Lei nº 7.014/96); a alíquota geral foi de 19% entre 22/03/2023 e 06/02/2024, e de 18% até 21/03/2023. Alíquotas Específicas: 25% a 28% para produtos supérfluos (bebidas alcoólicas, cigarros, perfumes, armas); Alíquotas Reduzidas para produtos da Cesta Básica (7% ou 12%). Conferir na tabela vigente da SEFAZ-BA se há adicional de FECOEP sobre itens específicos.

- **Alíquotas Interestaduais**

Operações que destinem mercadorias a contribuintes localizados nas Regiões Sul e Sudeste (exceto ES): Alíquota de 12%; Operações originadas nas Regiões Sul e Sudeste destinadas ao Estado da Bahia (Região Nordeste): Alíquota de 7%.

- **Alíquota Interestadual de 4% para Produtos Importados (Resolução SF 13/2012)**

Aplica-se a alíquota interestadual uniforme de 4% para bens e mercadorias importados do exterior que NÃO tenham sido submetidos a processo de industrialização ou que resultem em produto com Conteúdo de Importação superior a 40%.

- **Diferencial de Alíquota (DIFAL - EC 87/2015 e LC 190/2022)**

Nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final (contribuinte ou não contribuinte do imposto) localizado na Bahia, cabe ao Estado da Bahia o montante do DIFAL (DIFAL = Alíquota Interna da Bahia - Alíquota Interestadual). Se o destinatário NÃO for contribuinte, a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL é do REMETENTE.

REGRA DE OURO DO DIFAL EM CONSUMIDOR FINAL

Se o consumidor final for CONTRIBUINTE do ICMS (adquirindo bem para ativo/consumo), o recolhimento do DIFAL cabe ao DESTINATÁRIO baiano. Se o consumidor final for NÃO CONTRIBUINTE (pessoa física ou empresa não contribuinte), o recolhimento do DIFAL cabe ao REMETENTE localizado na outra UF!

4. ICMS na Bahia: Não Cumulatividade, Crédito e Estorno de Crédito

O princípio constitucional da Não Cumulatividade (Art. 155, § 2º, I da CF) assegura a compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado, garantindo que o ICMS onere exclusivamente o valor agregado em cada etapa da cadeia econômica.

- **Regime de Crédito Financeiro versus Físico**

O ordenamento brasileiro adota o Regime de Crédito Financeiro Amplo (Lei Kandir), assegurando o aproveitamento de créditos fiscais de insumos, matérias-primas, energia elétrica consumida no processo produtivo e bens do Ativo Permanente.

- **Crédito do Ativo Permanente e o CIAP (Art. 20 da LC 87/96)**

A apropriação dos créditos decorrentes da entrada de bens destinados ao Ativo Imobilizado é feita à razão fracionária de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, proporcionalmente às saídas tributadas e exportações no período, controlada através do documento fiscal CIAP.

- **Vedações ao Aproveitamento de Crédito**

Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou serviços: 1. Acompanhadas de documento fiscal inidôneo ou falso; 2. Destinadas a uso e consumo do próprio estabelecimento (ressalvado o marco legal futuro); 3. Cujas saídas subsequentes sejam isentas ou não tributadas.

- **Hipóteses Obrigatórias de Estorno de Crédito (Art. 21)**

O contribuinte deve estornar (anular) o crédito de ICMS previamente escriturado quando a mercadoria entrada no estabelecimento: 1. Vier a ser objeto de saída subsequente com isenção ou não incidência (salvo exportação); 2. Vier a ser integrada em processo de industrialização cuja saída final seja isenta ou não tributada; 3. Vier a perecer, deteriorar-se, ser furtada ou extraviada.

ALERTA DE PROVA - EXPORTAÇÃO NÃO GERA ESTORNO DE CRÉDITO

A imunidade de ICMS nas operações de EXPORTAÇÃO para o exterior é qualificada: ela veda a cobrança na saída E ASSEGURA a manutenção integral dos créditos fiscais relativos às entradas anteriores (não há estorno de crédito nas exportações)!

5. ICMS na Bahia: Substituição Tributária (ST) e Antecipação

A Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido por toda a cadeia de circulação de mercadorias é atribuída a um único contribuinte (geralmente o fabricante ou importador originário), simplificando a arrecadação e coibindo a sonegação fiscal no comércio varejista.

- Modalidades de Substituição Tributária

1. Substituição para Frente / Subsequente (o fabricante recolhe antecipadamente o ICMS que será gerado pelas vendas futuras de atacadistas e varejistas); 2. Substituição para Trás / Diferimento (o recolhimento do imposto é postergado para etapa posterior, ex: cooperativa recolhe o ICMS do produtor rural); 3. Substituição Concomitante (o tomador do serviço recolhe o imposto devido pelo transportador autônomo).

- Base de Cálculo do ICMS-ST e Margem de Valor Agregado (MVA)

A base de cálculo da ST para frente é fixada pelo Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) ou calculada pela fórmula: $BC-ST = (Valor\ da\ Operação + Frete + Seguro + IPI) \times (1 + MVA)$. A MVA (Margem de Valor Agregado) é ajustada quando a operação for interestadual para neutralizar a disparidade de alíquotas.

- Restituição do ICMS-ST (Tema 201 do STF / RE 593.849)

O STF fixou a tese de que é devida a RESTITUIÇÃO da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação final for inferior à presumida pelo Fisco, em homenagem ao princípio da capacidade contributiva e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.

- Antecipação Parcial do ICMS

Regime em que o Fisco estadual exige o recolhimento antecipado da diferença entre a alíquota interna e a interestadual na entrada de mercadorias procedentes de outra UF destinadas à comercialização, sem encerramento da fase de tributação.

ALERTA DE PROVA - RESTITUIÇÃO DO ICMS-ST

Se a venda ao consumidor final ocorrer por preço MENOR do que a base de cálculo presumida da ST, o contribuinte tem direito líquido e certo à restituição da diferença do ICMS pago a maior (RE 593.849/STF)!

6. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA - Lei nº 6.348/1991)

O IPVA é o imposto estadual incidente sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos registrados ou licenciados no Estado da Bahia, disciplinado pela Lei Estadual nº 6.348/1991.

- Fato Gerador e Momento da Ocorrência

O fato gerador ocorre: 1. No dia 1º de janeiro de cada ano, para veículos usados já registrados no Estado da Bahia; 2. Na data da primeira aquisição por consumidor final, para veículos novos fabricados no país; 3. Na data do desembarço aduaneiro, para veículos importados do exterior.

- Alíquotas do IPVA na Bahia (Art. 6º da Lei nº 6.348/1991, texto confirmado em fonte primária)

I - 3,0% para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel; 2,5% para automóveis e utilitários movidos a outros combustíveis (gasolina, álcool, GNV, elétricos/híbridos); II - 1,0% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos; III - 1,5% para embarcações e aeronaves. Parágrafo único: caminhões com capacidade de carga inferior a 2.000 kg seguem as alíquotas dos automóveis, conforme o combustível utilizado.

- Isenções Subjetivas e Objetivas

Isenção para: Veículos com mais de 15 anos completos de fabricação (inciso XI do art. 4º da Lei nº 6.348/91, na redação dada pela Lei nº 9.837/2005), aplicável a todo veículo terrestre nacional ou importado, com reconhecimento automático pelo RENAVAM; Veículos 100% elétricos com valor de mercado de até R\$ 300.000,00, mediante solicitação do proprietário (não se estende a híbridos); Veículos pertencentes a missões diplomáticas; Táxis de propriedade de motoristas profissionais autônomos; Veículos adaptados para pessoas com deficiência; Ônibus de transporte coletivo urbano e metropolitano.

- Repartição Constitucional da Arrecadação (Art. 158, III da CF)

50% do produto da arrecadação do IPVA pertence obrigatoriamente ao Município onde o veículo estiver licenciado.

ALERTA DE PROVA - IPVA DE VEÍCULOS COM MAIS DE 15 ANOS

No Estado da Bahia, veículos automotores terrestres com MAIS DE 15 ANOS de fabricação gozam de ISENÇÃO legal expressa de IPVA!

7. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITD - Lei nº 4.826/1989)

O ITD (ou ITCMD) é o imposto estadual incidente sobre a transmissão gratuita de quaisquer bens móveis, imóveis, títulos, créditos ou direitos decorrentes de sucessão hereditária ('Causa Mortis') ou de atos de liberalidade intervivos ('Doação'), regido pela Lei Estadual nº 4.826/1989 e, quanto à progressividade das alíquotas, pela Lei nº 14.802/2024 (vigente desde 27/03/2025), em linha com a exigência de progressividade da Emenda Constitucional nº 132/2023 e, depois, da Lei Complementar nº 227/2026.

- **Competência Territorial do ITD (Art. 155, § 1º da CF)**

1. Bens Imóveis e respectivos direitos: Compete ao Estado da Bahia se o IMÓVEL estiver situado no território baiano, independentemente de onde tramitar o inventário ou do domicílio dos herdeiros; 2. Bens Móveis, títulos e créditos: Compete ao Estado da Bahia se nele tiver domicílio o doador, ou onde era domiciliado o falecido (de cujus).

- **Alíquotas Progressivas do ITD na Bahia (Lei nº 14.802/2024, vigente desde 27/03/2025)**

Doações: 3% até R\$ 200 mil; 3,5% de R\$ 200 mil a R\$ 300 mil; 4% acima de R\$ 300 mil. Causa Mortis: isenção até R\$ 100 mil; 4% de R\$ 100 mil a R\$ 200 mil; 6% de R\$ 200 mil a R\$ 300 mil; 8% acima de R\$ 300 mil. O teto de 8% respeita a Resolução do Senado Federal nº 9/1992; antes da Lei nº 14.802/2024, a alíquota das doações era única, de 3,5%.

- **Base de Cálculo e Momento da Avaliação**

A base de cálculo é o Valor Venal dos bens ou direitos transmitidos no momento da abertura da sucessão (morte) ou da doação. Na sucessão causa mortis, aplica-se o Princípio da Saisine (Art. 1.784 do Código Civil - a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos no momento da morte).

- **Isenções do ITD na Bahia**

Isenção para transmissões causa mortis de imóvel residencial único de padrão popular destinado à moradia dos herdeiros que não possuam outro imóvel, e doações de valores módicos estabelecidos em UFIR/UPF-BA.

REGRA DE COMPETÊNCIA DO ITD IMÓVEL VERSUS MÓVEL

Imóvel tributa ONDE FICA O IMÓVEL (lex rei sitae). Dinheiro, ações e carros tributam ONDE MORAVA O FALECIDO (ou onde mora o doador). A comarca onde corre o inventário judicial é irrelevante!

8. Processo Administrativo Fiscal da Bahia (PAF - Decreto nº 7.629/1999)

O Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia (PAF) é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 7.629/1999, disciplinando o procedimento contencioso de apuração de infrações tributárias, impugnação de lançamentos e julgamento de recursos administrativos fiscais perante o Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF).

- **Início do PAF e Procedimento Fiscalizatório**

O procedimento fiscal inicia-se formalmente com a notificação do contribuinte através de Termo de Início de Fiscalização (TIF) ou pela lavratura imediata de Auto de Infração, excluindo formalmente a possibilidade de denúncia espontânea a partir desse ato.

- **Prazo de Impugnação / Defesa do Contribuinte (Art. 123 do RPAF, na redação consolidada pelo Decreto nº 18.558/2018)**

O autuado dispõe do prazo preclusivo de 60 (SESSENTA) DIAS a contar da intimação regular do Auto de Infração para apresentar impugnação por escrito acompanhada de todas as provas documentais e pedidos de perícia. O recurso extraordinário da Procuradoria Geral do Estado tem prazo de 30 dias, contado da publicação da decisão.

- **Efeito Suspensivo e Garantia de Defesa**

A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário lançado (Art. 151, III do CTN) e instaura a fase litigiosa contenciosa do PAF, assegurando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da verdade material.

- **Revelia e Confissão Ficta no PAF**

Não sendo apresentada defesa no prazo legal de 60 dias, o sujeito passivo é declarado revel, presumindo-se verdadeiros os fatos descritos no Auto de Infração, operando-se a constituição definitiva do crédito e o encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa.

ALERTA DE PROVA - PRAZO DE DEFESA NO PAF DA BAHIA

Atenção máxima: No PAF Federal (Decreto 70.235/72) o prazo de defesa é de 30 dias. No PAF do Estado da Bahia (Decreto nº 7.629/1999), o prazo para o contribuinte impugnar o Auto de Infração é de 60 (SESSENTA) DIAS!

9. Conselho de Fazenda Estadual da Bahia (CONSEF)

O Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF) é o órgão colegiado paritário de julgamento administrativo tributário de segunda instância da SEFAZ-BA, dotado de autonomia funcional para julgar litígios fiscais entre o Estado e os contribuintes.

- **Estrutura Orgânica do CONSEF**

1. Junta de Julgamento Fiscal (JJF): Órgão de primeira instância que julga monocraticamente as defesas e impugnações a Autos de Infração; 2. Câmaras Julgadoras: Órgãos colegiados de segunda instância com composição PARITÁRIA (compostas por Auditores Fiscais representando a Fazenda Pública e Conselheiros representando as entidades empresariais e federações); 3. Câmara Plena: Reunião de todas as Câmaras Julgadoras para uniformização de jurisprudência administrativa.

- **Recursos Administrativos Cabíveis**

Recurso Voluntário (interposto pelo contribuinte contra decisão de primeira instância desfavorável, no prazo de 60 dias); Recurso de Ofício / Reexame Necessário (interposto obrigatoriamente pela autoridade julgadora monocrática quando cancelar ou reduzir crédito tributário acima do valor de alçada legal); Recurso Especial à Câmara Plena (cabível quando houver divergência entre decisões de diferentes Câmaras Julgadoras).

- **Coisa Julgada Administrativa e Princípio da Vedação à Reformatio in Pejus**

A decisão final irreformável favorável ao contribuinte produz coisa julgada administrativa definitiva, extinguindo o crédito tributário (Art. 156, IX do CTN) e vinculando a SEFAZ-BA, que não pode recorrer ao Poder Judiciário contra suas próprias decisões colegiadas.

COMPOSIÇÃO PARITÁRIA DO CONSEF

As Câmaras Julgadoras do CONSEF são estritamente PARITÁRIAS, possuindo número igual de representantes do Fisco Estadual e representantes das classes contribuintes (Federação das Indústrias, Comércio e Agricultura).

10. Aprofundamento: ICMS-ST na Prática com Exemplo Numérico

O cálculo da Substituição Tributária para frente é um dos itens mais cobrados em questões discursivas e de estudo de caso, exigindo aplicar a fórmula da base de cálculo do ICMS-ST em um exemplo concreto.

- Exemplo Numérico de Cálculo do ICMS-ST

Uma indústria vende para um distribuidor baiano uma mercadoria por R\$ 1.000,00, com frete de R\$ 100,00 e IPI de R\$ 50,00 destacado na nota (venda para revenda, portanto o IPI integra a base do ICMS-ST). Suponha MVA de 40% e alíquota interna de 20,5%. Valor da operação própria: R\$ 1.000,00 + R\$ 100,00 + R\$ 50,00 = R\$ 1.150,00. BC-ST = R\$ 1.150,00 x (1 + 0,40) = R\$ 1.610,00. ICMS-ST devido = (BC-ST x alíquota interna) - ICMS da operação própria = (R\$ 1.610,00 x 20,5%) - (R\$ 1.150,00 x 20,5%, aproximando a alíquota interestadual pela mesma alíquota apenas para fins didáticos deste exemplo) = R\$ 330,05 - R\$ 235,75 = R\$ 94,30 (valor ilustrativo; a alíquota da operação própria interestadual, quando aplicável, é a do Senado, distinta da interna, e deve ser usada no cálculo real).

- Cuidado Didático com Este Exemplo

Este exemplo é ilustrativo e simplificado para fixar a mecânica da fórmula (BC-ST = valor da operação x (1 + MVA), seguida da subtração do ICMS próprio). Em uma prova ou em um caso real, use sempre a alíquota interestadual correta na operação própria (12%, 7% ou 4%, conforme a origem e o destino) e a MVA divulgada oficialmente pela SEFAZ-BA para a mercadoria específica, nunca um valor de memória.

ALERTA DE PROVA - ORDEM DAS OPERAÇÕES NO ICMS-ST

Primeiro calcule a BC-ST (valor da operação com MVA aplicada), depois multiplique pela alíquota interna do Estado de destino, e só então subtraia o ICMS da operação própria (calculado pela alíquota interestadual, quando for o caso) para chegar ao ICMS-ST a recolher!

11. As 10 Grandes Armadilhas de Legislação da Bahia da FGV e CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais armadilhas específicas de Legislação Tributária do Estado da Bahia cobradas pelas bancas examinadoras.

- **Pegadinha 1: Prazo de Defesa no PAF da Bahia é de 60 Dias**
O prazo de defesa contra Auto de Infração na Bahia é de 60 dias (Decreto 7.629/99), e não 30 dias.
- **Pegadinha 2: Alíquota Interestadual de 4% para Importados**
Aplica-se alíquota de 4% quando o conteúdo de importação for superior a 40% (Resolução SF 13/2012), e não 7% ou 12%.
- **Pegadinha 3: Estorno de Crédito e Exportação**
Exportação é imune mas NÃO gera estorno de crédito; o exportador mantém 100% dos créditos fiscais de insumos.
- **Pegadinha 4: Presunção de Omissão Está na Lei nº 7.014/96, Não no Art. 54 do COTEB**
Saldo credor de caixa ('estouro de caixa') presume omissão de receita tributável de forma legítima no Estado da Bahia, mas o dispositivo é da Lei nº 7.014/96 (com a redação da Lei nº 8.542/2002); o art. 54 do COTEB trata de cancelamento de benefício fiscal e cassação de regime especial.
- **Pegadinha 5: Restituição de ICMS-ST no RE 593.849/STF**
Se a venda final for menor que a base presumida, o contribuinte TEM direito à restituição da diferença do ICMS pago a maior.
- **Pegadinha 6: IPVA de Veículos com mais de 15 Anos**
Na Bahia, veículos com mais de 15 anos de fabricação gozam de isenção de IPVA.
- **Pegadinha 7: Competência do ITD para Imóveis**
O ITD sobre imóveis pertence SEMPRE ao Estado da Bahia se o imóvel estiver na Bahia, mesmo que o inventário corra em São Paulo.
- **Pegadinha 8: DIFAL para Não Contribuinte**
Nas vendas interestaduais a consumidor final não contribuinte, quem recolhe o DIFAL para a Bahia é o REMETENTE localizado em outro Estado.
- **Pegadinha 9: Fundo de Comércio e Não Incidência de ICMS**
A alienação integral de estabelecimento/fundo de comércio não sofre incidência de ICMS (Art. 4º da Lei 7.014/96).
- **Pegadinha 10: Coisa Julgada Administrativa Vincula o Fisco**
A decisão do CONSEF favorável ao contribuinte é definitiva; o Estado da Bahia não pode anular judicialmente suas próprias decisões colegiadas.

SÍNTESE FINAL DE LEGISLAÇÃO DA BAHIA

Lembre-se: Prazo de defesa é 60 dias no PAF/BA; IPVA isenta aos 15 anos; exportação mantém créditos de ICMS; e no CONSEF o julgamento é paritário!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.